

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2118 -  
2120/2532

นางอรุณี เพ็ญสูตร

นายยัน เกษม

นายยัน เกษม ที่ 1

จำสืบเอกบัญญัติ เกษม ที่ 2

นายมนี อาจคิดการ ที่ 3 จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 92)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวม  
กัน โดยเรียกจำเลยสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยสำนวนถัด ๆ ไปว่า  
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสามออกจากที่ดินของโจทก์ ให้  
จำเลยทั้งสามต่างใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า  
จำเลยจะออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,88)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่  
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยแต่ละคนหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา  
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยก  
คำร้องในส่วนนี้

---

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่  
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยแต่ละคนหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา  
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยก  
คำร้องในส่วนนี้

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |